

CORRESPONDENCIA · 06/02/2002

Contraverdades (5)

TIPO	FECHA	PARTES
Nota argumentativa	06/02/2002	McDonald's France c. Bernard Collorafi

FICHA DE SÍNTESIS

Nota «Falsedades» (5) — documento del expediente Collorafi · 6 de febrero de 2002

Resumen: Quinta y última nota «Falsedades» del expediente: a la afirmación de McDonald's según la cual «asume todos los riesgos» al invertir en los emplazamientos, opone la liquidación de las sociedades del Sr. Collorafi y los fundamentos de la sentencia de 8 de marzo de 2000.

Lo esencial

La nota recuerda que McDonald's sostiene, en el informe pericial redactado a petición suya por SEPT y en su escrito de conclusiones de primera instancia, que es ella quien «asume todos los riesgos al invertir en los emplazamientos». Le opone dos hechos: a raíz de las resoluciones judiciales, las tres sociedades del Sr. Collorafi fueron declaradas en liquidación judicial con un pasivo de 8 millones de francos; y la sentencia de 8 de marzo de 2000 subraya, según la nota, que fue McDonald's quien resolvió abusivamente los contratos tras haber llevado a esas sociedades a la ruina mediante prácticas comerciales desleales.

Alcance

Última de las notas «falsedades» del expediente: invierte el argumento del riesgo asumido por el franquiciador recordando el desenlace (liquidación y pasivo) sufrido por el franquiciado.

Ficha elaborada automáticamente a partir del texto del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/nota-falsedades-5-collorafi-mcdonalds-liquidacion-riesgos-2002/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El documento original es el que da fe.